

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ZETALÂNDIA
COMARCA DE PORTO DAS ÁGUAS
2ª VARA CÍVEL

Processo nº 2000004-44.2099.8.26.0200

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Rescisão de contrato e devolução de valores — compromisso de compra e venda de lote urbano

Requerentes: Otávio Rezende Campos e Helena Prado Vilela, qualificados nos autos, devidamente representados por advogado constituído

Requerida: Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., qualificada nos autos, devidamente representada por advogado constituído

Juiz de Direito: Dr. Henrique Salles Pinto

SENTENÇA

I — RELATÓRIO

Otávio Rezende Campos e Helena Prado Vilela ajuizaram, em 05 de março de 2099, ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda. Narram que, em 14 de março de 2096, firmaram com a requerida instrumento particular de compromisso de compra e venda do lote 07 da quadra 12 do Loteamento Residencial Vale Sereno, pelo preço certo e ajustado de R\$ 150.320,50, a ser satisfeito mediante sinal de R\$ 18.320,50 e 60 (sessenta) parcelas mensais de R\$ 2.200,00.

Afirmam que quitaram o sinal e as 30 (trinta) primeiras parcelas, desembolsando o total de R\$ 84.320,50 até 10 de janeiro de 2099, e que suspenderam os pagamentos porque as obras de infraestrutura prometidas na cláusula 4.1 do contrato — pavimentação asfáltica, rede de drenagem pluvial, abastecimento de água e iluminação pública — não foram concluídas no prazo ajustado, que se encerrava em 30 de junho de 2098, admitida prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias.

Requerem, em síntese: (a) a declaração de nulidade da cláusula 9.2 do contrato, que autoriza a retenção de 30% (trinta por cento) das quantias pagas em caso de desfazimento do negócio; (b) a rescisão do compromisso por culpa da promitente vendedora; (c) a restituição integral dos valores pagos, em parcela única; (d) a incidência de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; (e) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e (f) a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuíram à causa o valor de R\$ 84.320,50.

Citada em 22 de abril de 2099, a requerida apresentou contestação na qual sustenta que as obras de infraestrutura foram integralmente concluídas em 12 de dezembro de 2098, conforme auto de conclusão juntado aos autos, portanto dentro do período de tolerância; que os requerentes deixaram de honrar as parcelas vencidas a partir de 10 de fevereiro de 2099, configurando mora exclusiva dos adquirentes; e que a cláusula 9.2 é válida, por representar mera recomposição das despesas de comercialização e de implantação do empreendimento.

Audiência de conciliação realizada em 18 de junho de 2099, restando infrutífera a tentativa de composição. Sobreveio réplica. Intimadas a especificar provas, as partes declararam não haver outras a produzir, pugnando pelo julgamento no estado em que se encontra o feito.

É o relatório.

II — FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a controvérsia é essencialmente documental e as partes expressamente dispensaram a dilação probatória.

É incontroversa a relação de consumo entre as partes, aplicando-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, na forma de seus arts. 2º e 3º. A proteção legal, contudo, não dispensa o consumidor do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito que invoca, sobretudo quando a pretensão se funda em inadimplemento atribuído ao fornecedor.

No caso dos autos, a requerida trouxe o auto de conclusão das obras de infraestrutura, datado de 12 de dezembro de 2098, documento que situa o encerramento dos trabalhos dentro do prazo de tolerância de 180 dias, exaurido em 27 de dezembro de 2098. As fotografias apresentadas pelos requerentes não trazem elementos que permitam aferir com segurança a data de sua captação, tampouco identificam de modo inequívoco as quadras retratadas, razão pela qual não infirmam a prova documental produzida pela vendedora.

De outro lado, restou demonstrado que os requerentes cessaram os pagamentos a partir da parcela de número 31, vencida em 10 de fevereiro de 2099, sem prévia interpelação da promitente vendedora e sem o depósito judicial das quantias controvertidas. A suspensão unilateral do pagamento, nessas condições, caracteriza mora dos adquirentes, que não podem

invocar em seu favor a exceção de contrato não cumprido.

Quanto à cláusula 9.2, a retenção de 30% sobre as quantias pagas, no contexto de loteamento cuja implantação demanda vultosos investimentos prévios, não se revela desproporcional a ponto de autorizar a declaração de nulidade pretendida, não se vislumbrando a abusividade alegada.

Por fim, registre-se que a pretensão foi deduzida exclusivamente sob o fundamento do inadimplemento da promitente vendedora, sem pedido subsidiário de resolução por iniciativa dos compradores com a retenção contratualmente prevista, de sorte que o afastamento daquele fundamento conduz à rejeição integral dos pedidos, sendo vedado a este Juízo proferir decisão de natureza diversa da pedida, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.

III — DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Otávio Rezende Campos e Helena Prado Vilela em face de Vale Sereno Empreendimentos Imobiliários Ltda., e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono da requerida, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, de R\$ 84.320,50, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Porto das Águas, 11 de novembro de 2099.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Salles Pinto, Juiz de Direito, em 11/11/2099.